

한국서부발전(주) 상임감사위원
시 정 · 주 의(기관) 요 구

제 목	◀◀◀◀◀ 사업 용역 계약관리 미흡
관 계 부 서	☞☞발전본부 ▲▲▲▲부, ▣▣▣▣부, ▼▼부
조 치 부 서	☞☞발전본부 ▲▲▲▲부, ▣▣▣▣부, ▼▼부
구 분	계약관리
내 용	

1. 업무 개요

우리 회사는 ◀◀◀◀◀ 사업 용역을 통해 과학기술의 지식을 응용하여 발전설비의 안정적인 운용 또는 각 시설물의 연구·기획·설계·분석·안전성 검토·유지·보수를 시행하고 있으며, 감사대상 기간 동안 ☞☞발전본부에서 시행한 ◀◀◀◀◀ 사업 용역의 현황은 [표 22]와 같다.

대표적으로 ▲▲▲▲부는 발전산업 현장의 안전을 확보하기 위하여 2018년부터 매년 ‘안전전문기관 현장 안전감시원 용역’ 계약을 체결하여 법적 안전기준 이행실태 점검, 공정별 유해·위험 요인 개선 등의 활동을 이행하고 있다.

그리고 ▣▣▣▣부는 2023년 6월 폐수 배관의 노후화에 따른 관로 점검을 시행하기 위하여 ‘2023년 ☞☞발전본부 누수 탐사 용역’ 계약을 체결하였으며, ▼▼부는 2022년 12월 ‘2022년 ☞☞발전본부 가스시설 정밀 안전진단 기술용역’ 계약을 체결하여 발전용 천연가스 시설, 고압가스 저장·사용시설 등에 대해 「도시가스사업법」에서 정한 정밀안전진단을 시행하였다.

[표 22] 감사대상 기간 ☞발전본부에서 시행한 ◀◀◀◀ 사업 영역 현황

분야	시행부서	영역명	시행주기
안전관리	▲▲▲▲부	안전전문기관 현장 안전감시원 영역	매년
안전관리	▲▲▲▲부	대중소기업 안전보건 상생협력활동 매칭지원 컨설팅 영역	매년
안전관리	▲▲▲▲부	공정안전관리(PSM) 재평가 대비 이행능력 향상 영역	수시
안전관리	▼▼부	가스시설 정밀 안전진단 기술영역	5년
보건관리	▲▲▲▲부	작업환경측정 영역	반기, 수시
환경관리	▣▣▣▣부	발전사 공동 해양환경영향조사 영역	매년 (주관 발전사 추진)
환경관리	▣▣▣▣부	냉각수 취수로 수심측량 영역	매년
환경관리	▣▣▣▣부	누수 탐사 영역	수시
환경관리	▣▣▣▣부	대기오염물질 자가측정 영역	매년
설비관리	◆◆◆◆부	굴뚝 TMS 정비영역	매년

※ 자료: 감사대상부서 제출자료 재구성

2. 관계법령·규정 및 판단기준

가. 사업수행능력평가 항목별 배점기준 적용 관련

「◀◀◀◀산업 진흥법」 제28조에 따르면 같은 법 시행령 제36조²⁷⁾에서 정하는 ◀◀◀◀ 사업을 추진 시 그 사업에 참여하려는 자로부터 기술·경영 능력, 그 밖에 같은 법 시행령 제37조 및 [별표5]²⁸⁾에서 정해진 사항을 포함한 서류를 받아 사업수행능력을 평가하도록 규정하고 있다.

그리고 「◀◀◀◀ 사업자 선정에 관한 기준」(산업통상자원부 고시, 이하 ‘고시 기준’이라 한다) 제3조에 따르면 사업수행능력의 평가항목·평가요소·배점범위 및 평

27) 「◀◀◀◀산업 진흥법 시행령」 제36조에 따르면 ◀◀◀◀사업의 추정가격이 기획재정부장관이 고시하는 금액(물품 및 용역의 경우 2억 2천만 원) 이상일 경우 사업수행능력 평가를 시행하도록 규정하고 있음.

28) ◀◀◀◀사업의 사업수행능력 평가사항·기준 및 방법에 대해 규정하고 있고, 평가항목으로는 참여 기술자 능력, 업체 능력 및 신용도, 참여 의향이 있으며, 산업통상자원부에서 평가항목별 평가기준 및 평가방법 등에 대해 「◀◀◀◀ 사업자 선정에 관한 기준」을 고시하도록 명시되어 있음.

가방법 등은 고시 기준의 [별표]와 같다고 되어 있으며, [별표]에서는 [표 23]과 같이 ◀◀◀◀◀ 사업비 규모별로 소형(1억 원 미만)·중형(1억 원 이상 3억 원 미만)·대형 사업(3억 원 이상)으로 분류하고, 분류된 사업별로 평가항목의 배점기준을 정하고 있다.

[표 23] 사업수행능력 평가기준의 평가항목 및 배점 요약

[단위: 점]

평가항목		단순 사업 배점 범위			복잡·특수한 사업 배점 범위		
		소형	중형	대형	소형	중형	대형
참여기술자 능력	유사 ◀◀◀◀◀사업의 수행실적	7	8	9	16	17	18
	전문화 정도	7	8	9	16	17	18
	업무 여유도	7	8	9	16	17	18
	그 밖의 추가항목	1	1	2	1	2	2
	소계	22	25	29	49	53	56
업체능력 및 신용도	경력(유사 ◀◀◀◀◀사업의 수행실적)	46	42	34	31	22	19
	보유기술	3	3	3	5	5	5
	영업정지 및 업무정지 여부	5	5	5	3	3	3
	재정상태 건설투자	20	21	21	8	9	9
	그 밖의 추가항목	1	1	2	1	2	2
	소계	75	72	65	48	41	38
참여 의향서	과업 이해도	1	1	2	1	2	2
	예상 문제점에 대한 분석 및 대책	1	1	2	1	2	2
	접근방식의 창의성	1	1	2	1	2	2
	소계	3	3	6	3	6	6
총계		100	100	100	100	100	100

※ 자료: 고시 기준의 [별표] 재구성

또한 고시 기준의 [별표] ‘항목별 배점 기준’ 비교에 따르면 평가항목 및 요소별 배점은 ±20% 범위 내에서 조정이 가능하며, ‘그 밖의 추가항목’에 대한 평가가 필요하지 않은 경우 해당 배점은 평가항목 내에서 배분하도록 되어 있다.

따라서 ◀◀◀◀◀ 사업 용역에 대한 사업수행능력 평가기준을 설정할 때에는 사업의 규모 및 특수성을 고려하여 고시 기준에 따라 조정가능 범위 내에서 평가 항목별 배점을 부여하고, 이에 따라 사업수행능력평가를 시행하여야 한다.

나. ◀◀◀◀◀ 사업에 대한 손해배상보험 가입비용 계상 관련

또한 「◀◀◀◀◀산업 진흥법」 제31조 제1항에 따르면 발주청²⁹⁾은 ◀◀◀◀◀ 사업자와 계약을 체결할 경우 적정한 ◀◀◀◀◀ 사업의 대가를 지급하도록 규정하고 있으며, 같은 법 같은 조 제3항에 따르면 ◀◀◀◀◀ 사업자는 사업을 수행하면서 고의 또는 과실로 해당 발주기관에 재산상의 손해를 끼친 경우 이를 배상하도록 규정하고 있다.

이와 관련하여 같은 법 같은 조 제4항에서는 제3항에 따른 손해배상책임을 보장하기 위하여 ◀◀◀◀◀ 사업자가 보험이나 공제에 가입하도록 규정하고 있고, 이 경우 발주청은 보험이나 공제가입에 따른 비용을 같은 법 같은 조 제1항에 따른 ◀◀◀◀◀ 사업 대가에 계상하도록 명시하고 있다.

따라서 ◀◀◀◀◀ 사업 용역 담당자는 해당 사업 설계 시 손해배상보험 가입비용을 계상하고, 계약체결 이후 ◀◀◀◀◀ 사업자로부터 보험 또는 공제 가입증서를 접수하여 용역 수행과정에서의 재산상 손해 발생에 대비한 배상 채권을 확보하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 사업수행능력평가 항목별 배점기준 미준수

그러나 ☞발전본부 ▲▲▲▲부는 ‘2023년도 안전전문기관 현장 안전감시원 용역(3억 원 이상의 용역으로 대형, 용역 역무 고려 단순사업에 해당³⁰⁾)’에 대한 사업수행능력 평가기준 수립 시 [표 24]와 같이 평가항목별 ‘그 밖의 추가항목’을 제외하고 이

29) 「◀◀◀◀◀산업 진흥법」 제2조에 따르면 ‘발주청’에 국가, 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조 제1항에 따른 공공기관, 「사회기반시설에 대한 민간투자법」 제2조 제1호에 따른 사회기반시설의 사업시행자 또는 사회기반시설의 사업시행자로부터 사업의 시행을 위탁받은 자, 「지방공기업법」에 따른 지방공사 및 지방공단 등이 해당한다고 규정하고 있으며, 우리 회사는 공공기관에 해당됨.

30) 해당 ◀◀◀◀◀ 사업 용역은 추정가격이 489,520,000원이며, 발전 현장의 안전관리에 해당하는 용역 역무인 점을 고려할 때, 고시 기준 [별표]에 따라 대형사업에 해당하고 단순 사업에 속함.

에 해당하는 배점을 평가항목 내에서 배분하였으나, ‘업체능력 및 신용도’ 평가항목 중 ‘경력’, ‘보유기술’, ‘참여의향서’ 평가항목의 모든 부분에서 배점 조정 범위를 초과하였다.

[표 24] ‘2023년도 안전전문기관 현장 안전감시원 용역’ 사업수행능력 평가항목별 배점³¹⁾

[단위: 점]

평가항목		2023년도(단순·대형)			점검결과
		배점	적정 배점	조정율	
참여기술자 능력	유사 ◀◀◀◀◀사업의 수행실적	10	9	-	‘그 밖의 추가항목’에 해당하는 배점을 ‘수행실적’, ‘전문화 정도’ 항목에 배분했다고 가정할 경우 경우 ±20% 범위 내 해당 (양호)
	전문화 정도	10	9	-	
	업무 여유도	8	9	-11.1%	
	그 밖의 추가항목	-	2	-	
	소계	28	29	-	
업체능력 및 신용도	경력(유사 ◀◀◀◀◀사업의 수행실적)	5	34	-85.3%	‘그 밖의 추가항목’에 해당하는 배점을 ‘영업정지 및 업무정지 여부’ 항목에 배분했다고 가정할 경우 ‘경력’, ‘보유기술’ 부문에서 ±20% 범위 초과 (부적정)
	보유기술	18	3	+500%	
	영업정지 및 업무정지 여부	7	5	-	
	재정상태 건설도	18	21	-14.3%	
	그 밖의 추가항목	-	2	-	
	소계	48	65	-	
참여 의향서	과업 이해도	8	2	+400%	모든 평가항목에 대해 ±20% 조정범위 초과 (부적정)
	예상 문제점에 대한 분석 및 대책	8	2	+400%	
	접근방식의 창의성	8	2	+400%	
	소계	24	6	-	
총계		100	100	-	

※ 자료: 감사대상부서 제출자료 재구성

이로 인해 입찰 자격을 부여하기 위한 사업수행능력 평가의 공정성, 객관성이 훼손될 우려가 있으며, ‘2024년도 안전전문기관 현장 안전감시원 용역’의 경우 감사일 기준 입찰공고가 진행되고 있으므로 사업수행능력 평가기준을 수정하여 재공고할 필요가 있다.

31) ‘2023년도 안전전문기관 현장 안전감시원 용역’의 사업수행능력평가 배점을 고시 기준에 따라 재산정하여 사업수행능력평가를 시행하더라도 낙찰자 결정 결과가 변동되는 상황은 발생하지 않는 것으로 확인됨.

나. ◀◀◀◀◀ 사업에 대한 손해배상보험 가입비용 미계상

한편 ☞☞발전본부 □□□□부에서 시행한 ‘2023년 ☞☞발전본부 누수 탐사 용역’과 ▼▼부에서 시행한 ‘2022년 ☞☞발전본부 가스시설 정밀 안전진단 기술용역’의 경우 「◀◀◀◀◀산업 진흥법」에서 규정하고 있는 손해배상보험 가입에 해당하는 비용을 용역 담당부서에서 계상하지 않은 것으로 확인되었다.

이로 인해 ‘2023년 ☞☞발전본부 누수 탐사 용역’의 경우 계약상대자가 손해배상보험에 가입을 하지 않아 용역 수행과정에서의 재산상 손해 발생에 대비한 배상채권을 확보하지 못했다.

다만 ‘2022년 ☞☞발전본부 가스시설 정밀 안전진단 기술용역’의 담당자는 계약체결 시점에 손해배상보험 가입이 법적인 사항임을 인지하여 계약상대자와의 협의를 통해 보험에 가입한 것으로 확인되었다.

관계부서 의견 및 검토 결과

해당 용역담당자는 상기 지적사항에 대해 이의가 없다고 하면서 향후 ◀◀◀◀◀ 사업에 대한 용역계약 추진 시 관련 기준 및 법규 등을 면밀히 검토하여 유사사례가 재발하지 않도록 주의하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

☞☞발전본부장은 ① 입찰공고 중인 ‘2024년도 안전전문기관 현장 안전감시원 용역’에 대해서는 사업수행능력 평가기준을 변경하여 입찰공고에 반영하시기 바라며, (시정요구) ② ◀◀◀◀◀ 사업에 대한 사업수행능력평가 기준 수립 및 손해배상보험 가입비용 계상 업무가 관련 법규에 따라 적절하게 이행되도록 관련 부서를 대상으로 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다. (기관주의)